Términos y condiciones de uso de ComercIA

Versión T-v1.0 · Colombia · Vigente desde 13 de noviembre de 2026

Estos términos regulan el uso del asistente de ComercIA y del panel web para comercios. ComercIA facilita la comunicación y el registro de pedidos. Cada comercio que ofrece productos conserva su papel de vendedor frente al cliente y debe informar sus propias condiciones de venta.

1. Identificación y alcance

ComercIA es una herramienta de software que permite a los comercios atender consultas por mensajería y administrar información mediante un panel web. Durante el piloto, el canal habilitado es Telegram. La disponibilidad de otros canales, incluido WhatsApp, se anunciará cuando se habilite.

El operador del servicio es el Grupo ComercIA, proyecto académico de la Universidad Simón Bolívar, representado por Sofi Galvis, con NIT 901.234.567-8, domicilio y dirección de notificación en la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, San José de Cúcuta, Norte de Santander. Puede contactarse en grupocomercia.oficial@gmail.com o al teléfono 3206578614.grupocomercia.oficial@gmail.com

El comercio identificado en el catálogo o en el chat es quien ofrece y vende los productos, define precios, disponibilidad, entregas, pagos y servicio posventa. Estos términos regulan el uso de ComercIA y no reemplazan la información ni las condiciones de compra que debe comunicar cada comercio.

2. Aceptación y acceso a los términos

Estos términos están disponibles antes de que la persona use las funciones del asistente. Para usarlas, el asistente le pide aceptarlos mediante un botón, de forma separada de la autorización para tratar datos personales. Seguir escribiendo en el chat no se toma como aceptación. Si la persona no acepta, no podrá usar las funciones sujetas a estos términos.

La Política de Tratamiento de Datos Personales es un documento independiente. La autorización de datos se solicita por separado y no queda sustituida por aceptar estos términos.

3. Quién puede utilizar el servicio

Puede usar el servicio quien tenga capacidad legal para hacerlo. El acceso puede limitarse a las cuentas o comercios expresamente habilitados. Cuando una operación involucre a una persona menor de edad, se aplicarán las salvaguardas y autorizaciones exigidas por la normativa vigente.

4. Funciones y límites del asistente

El asistente puede mostrar el catálogo y la guía del comercio, responder preguntas frecuentes, registrar solicitudes de pedido, informar el estado disponible y facilitar la solicitud de atención humana. Es un sistema automatizado con inteligencia artificial; sus respuestas pueden ser incompletas o requerir aclaración.

- El asistente se limita a la información y las funciones configuradas para el comercio.
- Los precios y la disponibilidad deben verificarse en la información publicada por el comercio. La persona debe revisar el resumen antes de enviarlo.
- El piloto no interpreta imágenes, notas de voz ni archivos adjuntos; la persona debe escribir su solicitud.
- Si el asistente no entiende la solicitud o se presenta un error, puede pedir que se reformule o facilitar el contacto con una persona.
- La atención humana depende del horario, disponibilidad y tiempo de respuesta informado por el comercio.

5. Solicitudes de pedido y compra

Al confirmar el resumen en el chat, la persona envía una solicitud de pedido al comercio. El sistema la registra con un número y un estado inicial. El comercio informa la disponibilidad final, los costos y condiciones de entrega, y la confirmación de la venta por los medios habilitados. El cliente debe revisar el resumen y las condiciones que comunique el comercio antes de pagar.

El comercio es responsable de la información de su oferta, la existencia y características de los productos, la atención posventa y el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan como proveedor. ComercIA facilita el registro y la comunicación y no debe entenderse como vendedor del producto, salvo que el operador indique expresamente lo contrario para una oferta concreta.

Las solicitudes de pedido que no sean confirmadas por el comercio podrán descartarse después de 24 horas de inactividad.

6. Precios, disponibilidad, entrega y pago

Cada comercio debe mantener actualizados su catálogo, precios y disponibilidad. El resumen del pedido debe permitir verificar productos, cantidades y valores. Antes de confirmar la compra, el comercio debe informar cualquier costo de domicilio, plazo de entrega, restricción o dato relevante que no aparezca en el resumen.

Las modalidades de entrega y medios de pago disponibles dependen del comercio. ComercIA no recibe ni procesa pagos ni verifica comprobantes; cuando se use transferencia, el comercio verifica directamente el pago. Los datos de pago deben pertenecer al comercio y confirmarse por el canal oficial.

7. Cancelaciones, cambios y derechos del consumidor

La persona puede enviar por el chat una solicitud de cancelación o modificación cuando la función esté disponible. El comercio la revisará y comunicará su decisión. Los estados del panel describen la gestión operativa del pedido y no eliminan derechos que la ley reconozca a la persona consumidora.

Las reglas sobre retracto, garantías, reversión de pagos, cancelaciones, devoluciones y reclamaciones dependen de la operación y de la normativa aplicable. El comercio debe informar el procedimiento, plazos y excepciones que correspondan antes de la compra. Ninguna condición de estos términos limita derechos irrenunciables ni sustituye los canales legales de reclamación.

8. Atención humana

La persona puede solicitar atención de una persona cuando esa opción esté habilitada. El asistente podrá pausarse mientras el comercio atiende la conversación. El tiempo indicado es aproximado y puede variar. La atención puede cerrarse cuando el comercio la finalice o después del plazo de inactividad informado en el chat.

9. Datos personales

El uso de datos personales se rige por la Política de Tratamiento de Datos Personales, que identifica a los responsables, las finalidades, los canales para ejercer derechos y las condiciones de conservación. El asistente solicita la autorización antes de tratar datos para las finalidades que la requieren. Si la persona no autoriza, el asistente no continúa la atención y la remite a una persona del comercio, según lo que indique el aviso de privacidad.

Versión de la política: P-v1.0. Está disponible en la ruta /legal/politica-tratamiento-datos.pdf del sitio web de ComercIA. Contacto para consultas y reclamos: grupocomercia.oficial@gmail.com.

10. Uso adecuado

La persona usuaria se compromete a proporcionar información correcta para atender su solicitud y a no utilizar el servicio para fines ilícitos, suplantar a otras personas, vulnerar derechos de terceros, interferir con el sistema o acosar al comercio. El operador o el comercio pueden limitar temporalmente el acceso ante abuso o riesgo de seguridad, informando el motivo y manteniendo disponibles los canales de reclamación que correspondan.

11. Cuentas y obligaciones de los comercios

El comercio es responsable de proteger sus credenciales y mantener actualizados los datos, horarios, catálogo, precios, disponibilidad, instrucciones de pago y canales de contacto que publica. También debe revisar y atender las solicitudes que recibe, informar sus condiciones de venta y cumplir sus obligaciones frente a los consumidores.

Cada cuenta del panel debe utilizarse de acuerdo con el rol asignado. El comercio solo debe acceder a la información de su negocio y debe avisar al operador si detecta acceso no autorizado o un incidente de seguridad.

12. Disponibilidad y cambios técnicos

ComercIA se encuentra en etapa de piloto y puede tener interrupciones, errores, mantenimientos o cambios. Algunas funciones dependen de proveedores externos, como Telegram, servicios de nube y proveedores de inteligencia artificial. El operador procurará informar cambios relevantes y ofrecer medios alternativos cuando estén disponibles, sin prometer disponibilidad ininterrumpida.

13. Responsabilidad y garantías legales

El operador y los comercios atenderán las responsabilidades que les correspondan según su participación en cada servicio u oferta y la legislación aplicable. ComercIA no garantiza que el asistente automatizado esté libre de errores ni sustituye la revisión de información importante antes de una compra. Esta cláusula no excluye ni limita responsabilidades ni derechos que no puedan excluirse o limitarse por ley.

14. Propiedad intelectual

El software, la marca y los elementos visuales de ComercIA pertenecen a el Grupo ComercIA, proyecto académico de la Universidad Simón Bolívar, representado por Sofi Galvis. El comercio conserva los derechos sobre sus marcas, catálogo y contenidos, y autoriza su uso únicamente para prestar el servicio durante la relación con ComercIA. El uso del servicio no transfiere derechos de propiedad intelectual a la persona usuaria.

15. Cambios a estos términos

La versión vigente se publicará con su número de versión y fecha. Si un cambio afecta de forma sustancial el uso o los derechos de la persona, el operador informará el cambio y solicitará una nueva aceptación cuando corresponda. Se conserva el registro de la versión aceptada. La sola continuación del chat no se toma como aceptación de nuevas condiciones cuando se requiera aceptación expresa.

16. Consultas, reclamos y ley aplicable

Las consultas sobre el uso de ComercIA pueden dirigirse a grupocomercia.oficial@gmail.com o al teléfono 3206578614. Las reclamaciones sobre un producto, pago o entrega deben dirigirse al comercio vendedor mediante los datos de contacto que este debe publicar. Lo anterior no impide acudir a las autoridades competentes.

Estos términos se interpretan conforme a las leyes de la República de Colombia, incluidas las normas de protección al consumidor y de protección de datos personales. Las controversias serán atendidas por las autoridades competentes según la materia y las reglas legales aplicables.

Enlace a la Superintendencia de Industria y Comercio: https://www.sic.gov.co/ .